

FICHER À REMPLIR

Tableau tierce personne

Version A4 à imprimer et à remplir.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

SOMMAIRE

FICHIER À REMPLIR

Dans ce guide

Tableau tierce personne : 1 documents.

1. Le tableau tierce personne

DOCUMENT 01

FICHIER À REMPLIR

Le tableau tierce personne

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre ce qu'est la tierce personne et pourquoi ce poste est souvent le plus lourd de votre indemnisation. - Compter vous-même, acte par acte et en minutes, l'aide dont vous avez besoin chaque semaine, à l'aide d'un tableau à remplir. - Faire reconnaître l'aide apportée gratuitement par vos proches et la documenter avec une attestation conforme à la loi.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

1. Qu'est-ce que la tierce personne ?

La tierce personne est l'aide humaine dont vous avez besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne que votre état, depuis l'accident, ne vous permet plus d'accomplir seul. C'est la définition à retenir. Il ne s'agit pas d'un soin médical. Il s'agit d'une présence, d'un geste, d'un accompagnement.

Cette aide couvre les gestes les plus simples. Se laver. S'habiller. Préparer un repas. Se déplacer. Faire ses courses. Tenir son logement. Gérer ses papiers. Quand une blessure vous prive de ces gestes, quelqu'un doit les faire à votre place ou avec vous. Ce besoin a une valeur. Le droit de la réparation du dommage corporel l'appelle « assistance par tierce personne ».

Ce poste figure dans la nomenclature Dintilhac, qui est la liste de référence des postes de préjudice corporel utilisée par les experts et les tribunaux. Cette nomenclature est un outil de travail. Elle distingue notamment l'aide dont vous avez besoin avant votre consolidation, pendant la phase de soins, et l'aide définitive dont vous aurez besoin après, une fois votre état stabilisé.

La consolidation est le moment où votre état de santé n'évolue plus, où les lésions se sont fixées. Avant ce moment, on parle d'aide temporaire. Après, d'aide permanente. Les deux se comptent, mais séparément. La méthode de comptage, elle, est la même.

Pourquoi ce document insiste-t-il autant sur ce poste ? Parce qu'il est souvent le plus important en valeur, et parce qu'il est le plus souvent sous-estimé dans les offres reçues. Une aide de quelques heures par jour, comptée sur des

années de vie, représente un enjeu considérable. Un besoin oublié dans le décompte, c'est un besoin qui ne sera jamais indemnisé.

Ce document ne vous donne aucun montant. Il vous apprend à compter votre besoin. Le chiffrage relève de votre avocat et de l'expertise médicale.

2. La méthode : compter en minutes, acte par acte

L'erreur la plus fréquente est de raisonner par impression. « J'ai besoin d'aide le matin. » Cette phrase ne se défend pas. Ce qui se défend, c'est un décompte précis : tel acte, tel nombre de minutes, tel nombre de fois par jour ou par semaine.

La méthode consiste donc à découper votre journée en actes concrets, puis à mesurer, pour chacun, le temps d'aide réellement nécessaire. Vous ne comptez pas le temps que met la tâche. Vous comptez le temps pendant lequel une autre personne doit vous aider ou faire à votre place.

Voici les grandes familles d'actes à examiner. Passez-les en revue une par une, honnêtement.

La toilette. Se laver le corps, se doucher, se coiffer, se raser, prendre soin de sa peau. Comptez le temps d'aide au lavage, à l'entrée et à la sortie de la douche, au séchage. Cet acte revient chaque jour.

L'habillement et le déshabillage. Enfiler un vêtement, boutonner, lacer, mettre des chaussures, poser une orthèse ou un bas de contention. Comptez le matin et le soir. Certaines pièces sont impossibles à mettre seul avec un bras ou une épaule atteints.

Les repas. Préparer à manger, couper les aliments, parfois aider à porter les couverts. Distinguez la préparation, qui peut demander une longue présence, et l'aide à la prise du repas elle-même. Ces gestes reviennent plusieurs fois par jour.

Les courses. Prévoir, se déplacer jusqu'au magasin, porter, ranger. Une charge lourde interdite, une marche impossible, et l'acte entier bascule sur un tiers. Comptez le temps réel, y compris les trajets.

Le ménage et l'entretien du logement. Nettoyer, passer l'aspirateur, changer les draps, étendre le linge, entretenir. Certains de ces gestes demandent de se baisser, de porter, de lever les bras. Comptez ce que vous ne pouvez plus assurer.

Les trajets et déplacements. Vous conduire à un rendez-vous médical, à la rééducation, à une démarche. Si vous ne pouvez plus conduire ou prendre seul les transports, une personne vous accompagne. Comptez la présence complète, aller et retour compris.

L'aide administrative. Lire, comprendre et remplir des courriers, gérer les dossiers, téléphoner aux organismes. Après un traumatisme, en particulier crânien, cette aide est réelle et souvent oubliée. Comptez le temps d'assistance nécessaire.

Pour chaque acte, posez-vous trois questions simples. Puis-je le faire seul, aujourd'hui ? Combien de fois par jour ou par semaine ? Combien de minutes d'aide humaine à chaque fois ? La réponse à ces trois questions, c'est votre décompte.

Un principe de sincérité doit vous guider. Ne gonflez rien. Un décompte exagéré se retourne contre vous à l'expertise. Un décompte juste, précis et daté, tient. Notez ce que vous vivez vraiment, semaine après semaine.

Deux formes d'aide coexistent, et vous devez les distinguer. Il y a l'aide active, celle où une personne fait un geste à votre place ou avec vous : elle vous lave, elle coupe vos aliments, elle porte vos courses. Il y a aussi la présence de surveillance, celle où une personne doit rester disponible parce que vous ne pouvez pas être laissé seul en sécurité. Cette seconde forme se rencontre notamment après un traumatisme sévère. Elle se compte différemment, sur des plages plus longues, et mérite d'être signalée à part dans vos notes.

Pensez enfin à séparer clairement la période avant consolidation et la période après. Tant que votre état évolue, votre besoin d'aide évolue aussi. Un besoin intense les premières semaines peut décroître ensuite, ou au contraire se stabiliser à un niveau durable. Datez chaque tableau. Une victime qui peut montrer comment son besoin a changé dans le temps présente un dossier bien plus crédible qu'une estimation figée et globale.

3. Votre modèle hebdomadaire à remplir

Le tableau ci-dessous est votre outil de travail. Remplissez-le sur une semaine ordinaire, représentative de votre quotidien actuel. Indiquez pour chaque acte le nombre de minutes d'aide par occurrence, le nombre de fois dans la semaine, puis le total.

Un conseil de méthode : tenez ce tableau en temps réel pendant sept jours plutôt que de le reconstituer de mémoire. Vous serez plus juste. Datez-le. Gardez-le. Refaites-le si votre état évolue.

ACTE DE LA VIE QUOTIDIENNE	MINUTES D'AIDE PAR FOIS	NOMBRE DE FOIS / SEMAINE	TOTAL MINUTES / SEMAINE	QUI VOUS AIDE
Toilette (douche, coiffure, rasage)				
Habillage et déshabillage				
Préparation et prise des repas				
Courses (déplacement, port, rangement)				
Ménage et entretien du logement				
Trajets et accompagnements (soins, rendez-vous)				
Aide administrative (courriers, dossiers, appels)				
Autre besoin (à préciser)				
Total hebdomadaire				

Quelques repères pour bien l'utiliser. La colonne « minutes par fois » mesure la durée d'aide, pas la durée de la tâche. La colonne « qui vous aide » sert à identifier les personnes qui pourront attester plus tard. Le total hebdomadaire vous donne une image concrète de votre besoin, que votre avocat et le médecin expert pourront ensuite examiner et discuter.

Ce tableau ne fixe aucun droit à lui seul. Il prépare et documente. Il transforme un ressenti diffus en éléments vérifiables. C'est exactement ce qui manque le plus souvent dans les dossiers montés sans méthode.

4. L'aide de vos proches compte, même gratuite

Voici un point que beaucoup de victimes ignorent, et qui change tout. L'aide apportée par un membre de votre famille, sans rémunération, est indemnisable. Le fait qu'un conjoint, un parent, un enfant vous assiste par affection et sans facture ne prive pas cette aide de sa valeur.

C'est une jurisprudence constante. La réparation de la tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépense. Elle n'est pas réduite parce que l'aide est assurée par un proche plutôt que par un professionnel salarié. Le besoin existe, il est réel, et il ouvre droit à réparation, quelle que soit la personne qui le satisfait.

Cette règle protège les familles. Sans elle, seules les victimes ayant les moyens de salarier une aide extérieure seraient indemnisées. Le droit refuse cette logique. L'effort d'un proche, son temps, sa fatigue, l'organisation bouleversée du foyer, tout cela a une valeur que la réparation doit prendre en compte.

Pour vous, la conséquence est pratique. N'excluez jamais du tableau l'aide apportée par vos proches. Au contraire, identifiez-la précisément. Notez qui fait quoi, à quel moment, pendant combien de temps. Cette aide familiale, souvent la plus constante et la plus étendue, doit figurer dans votre décompte au même titre qu'une aide professionnelle.

Cette aide a un coût invisible pour votre foyer. Un proche qui réduit son activité, qui renonce à des heures, qui réorganise sa vie autour de la vôtre, subit une charge bien réelle. Le droit de la réparation ne demande pas que cette charge ait été facturée pour la reconnaître. Il demande qu'elle soit établie. Votre rôle, et celui de vos proches, consiste donc à la rendre visible et vérifiable, par des notes tenues au fil des jours et par des attestations.

Une précision utile pour éviter un malentendu fréquent. Le versement éventuel de certaines prestations sociales ou allocations liées à votre situation n'efface pas ce poste. Ces questions de coordination sont techniques et relèvent de l'analyse de votre avocat. Ce que vous avez à faire aujourd'hui reste simple : documenter le besoin, sans vous censurer au motif qu'une aide a été gratuite ou qu'une allocation existe.

Mais une aide non facturée doit être prouvée autrement que par une facture. C'est là qu'intervient l'attestation de vos proches.

5. L'attestation de vos proches, conforme à la loi

Pour établir la réalité de l'aide reçue, vos proches peuvent rédiger une attestation écrite. Ce document a une valeur devant l'expert et, s'il le faut, devant le juge. Mais il n'a cette valeur que s'il respecte une forme précise.

Cette forme est fixée par l'article 202 du code de procédure civile. Voici son texte exact.

« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

Source du texte : article 202 du code de procédure civile,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410330

Retenez trois exigences essentielles. L'attestation relate des faits personnellement constatés, pas une opinion. Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, donc manuscrite. Elle mentionne le lien de parenté avec vous, qui ne la disqualifie pas mais doit être déclaré. Une pièce d'identité signée y est annexée.

Voici un modèle que votre proche peut recopier de sa main, en l'adaptant à sa situation.

Modèle d'attestation (à recopier à la main)

Je soussigné(e) [nom, prénoms], né(e) le [date] à [lieu de naissance], demeurant à [adresse complète], profession [profession], [lien avec vous, par exemple : conjoint, parent, enfant de la victime].

Atteste sur l'honneur des faits suivants, que j'ai personnellement constatés.

Depuis l'accident survenu le [date], j'aide [nom de la victime] dans les actes de sa vie quotidienne. [Décrivez concrètement les gestes accomplis, les moments de la journée, la fréquence et la durée. Par exemple : chaque matin, j'aide à la douche et à l'habillage pendant environ vingt minutes ; je prépare les repas ; je conduis aux rendez-vous de rééducation deux fois par semaine.]

J'établis la présente attestation en vue de sa production en justice. J'ai connaissance de ce qu'une fausse attestation de ma part m'expose à des sanctions pénales.

Fait à [lieu], le [date]. [Signature manuscrite]

(Joindre une copie signée d'une pièce d'identité.)

Ce modèle est un point de départ. Le contenu doit décrire votre réalité, sans exagération. Plusieurs proches peuvent attester chacun de leur côté. Des attestations concordantes, précises et datées, forment un dossier solide.

Lexique

Tierce personne : aide humaine nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne que votre état ne permet plus d'assurer seul.

Consolidation : moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus. Il sépare l'aide temporaire de l'aide permanente.

Aide temporaire : aide nécessaire pendant la période de soins, avant la consolidation.

Aide permanente : aide nécessaire après la consolidation, une fois l'état stabilisé.

Nomenclature Dintilhac : liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée comme outil de travail par les experts et les tribunaux.

Attestation : déclaration écrite d'un témoin relatant des faits qu'il a personnellement constatés, dans la forme fixée par l'article 202 du code de procédure civile.

Votre prochaine étape Remplissez le tableau hebdomadaire sur sept jours consécutifs, dès cette semaine, et demandez à chacun de vos proches aidants de préparer son attestation.

Le poste tierce personne se gagne ou se perd sur la précision de votre préparation. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié à la réparation du dommage corporel, accompagne les victimes dans la construction de ce décompte et sa discussion à l'expertise. Si vous souhaitez faire relire votre tableau et vos attestations, une première consultation permet d'en parler et d'envisager la suite, sans engagement.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE · TOQUE 187 · SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ · FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
SELARL LEXVOX AVOCATS · 4 BUREAUX EN PACA · 04 90 54 58 10 · LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.